

बोनस_ऐन_२०३०

English title: Bonus Act, 1974

बोनस ऐन, २०३० । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०३० । १२ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बोनस (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४ । ६ । ६ । २. बोनस (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९ २०३९ । ७ । ३ । ३. बोनस (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ६ । २६ । ४. बोनस (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ७ । २१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०६३ । ७ । १७ । ५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ७. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. बोनस (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४ । ४ । २९ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३० सालको ऐन नं. २० । बोनस वतिरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रतष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वतिरण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मति यो ऐन बनाइ बक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बोनस ऐन, २०३०" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मतिदिखि देहायको प्रतष्ठानको सम्बन्धमा प्रारम्भ हुनेछ:- यो ऐन मेची अञ्चल, कोशी अञ्चलको मोरङ्ग, वरिठनगर र सुनसरी, सगरमाथा अञ्चलको सप्तरी, नारायणी अञ्चलको बारा, पर्सा, रौतहट र मकवानपुर, जनकपुर अञ्चलको धनुषा, बागमती अञ्चल, लुम्बिनी अञ्चल र भेरी अञ्चलमा मति २०३१ । ४ । ७ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको । (क) यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिमा वा सो मतिको वाह महिना अघिसम्मको जुनसुकै मतिमा दश वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले काम गरिरहेको, वा । (ख) चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) "प्रतष्ठान" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । शर्म ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ज) बमोजमिको प्रतष्ठान समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) "नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतष्ठान" भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश हसिसा भएको प्रतष्ठान समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रतष्ठानको पूर्ण वा अधिकांश हसिसा भएको प्रतष्ठान समेतलाई जनाउँछ । (ग) "आर्थिक वर्ष" भन्नाले कुनै प्रतष्ठान चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । आफ्नो आमदानी खर्चको अन्तमि रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने तात्पर्यको लागि कुनै एउटा सालको कुनै एक दनिबाट सुरु हुने एक वर्षको अवधिसमझनु पर्छ । तर त्यसरी नतोकिएकोमा श्रावण संक्रान्तबाट सुरु भई आषाढ मसान्तमा अन्त हुने साललाई जनाउँछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(घ) "कर्मचारी" भन्नाले कुनै प्रतष्ठानमा सुपरीवेक्षण, प्रशासनिक, प्रावधिक वा अन्य कुनै काम गरे बापत तलब वा ज्याला लई काम गर्ने व्यक्ती समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रतष्ठानमा काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "तलब वा ज्याला" भन्नाले कुनै कर्मचारीले कुनै प्रतष्ठानमा चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । काम गरे बापत नगदको रूपमा भुक्तानी पाउन सक्ने कुनै कसिमिको पारिश्रमिक समझनु पर्छ । तर, सो शब्दले बजिली, पानी, औषधी, भ्रमण, बोनस, सञ्चयकोष वा अनुदान बापत कुनै चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । कर्मचारीलाई प्राप्त हुने अरू कुनै रकमलाई जनाउने छैन । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (च) "व्यवस्थापक" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । शर्म ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोजमिको व्यवस्थापक समझनु पर्छ । (छ) "शर्म वभाग" भन्नाले नेपाल सरकारको शर्म वभाग समझनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) "शर्म कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको शर्म कार्यालय समझनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज१) "शर्म अदालत" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । शर्म ऐन, २०७४ को दफा १५१ बमोजमि गठन भएको शर्म अदालत समझनु पर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि समझनु पर्छ । ३. बोनस गणना गर्ने तात्पर्यको लागि शाखा, उपशाखा प्रतष्ठानको अङ्ग माननि: यस ऐनबमोजमि बोनस गणनाको प्रयोजनको लागि कुनै प्रतष्ठानको वभिन्नि ठाउँमा रहेको शाखा वा उपशाखा सोही प्रतष्ठानको अङ्ग माननिछ । ४. वासलात शर्म कार्यालयमा पठाउनु पर्ने: (१) प्रत्येक प्रतष्ठानको व्यवस्थापकले त्यस्तो प्रतष्ठानको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको वविरण कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजमि तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र शर्म कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको वविरण पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । झुट्टा छ भन्ने प्रमाण सहति उजुरी परेमा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजमि सम्बन्धति वभागलाई भए सरहको कैफयित तलब र जाँच गर्नेसबन्धी सबै अधिकार शर्म कार्यालयले प्रयोग गर्न सक्नेछ । ५. मुनाफा गर्ने प्रतष्ठानले बोनस बाँड्नु पर्ने: (१) मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम

कर्मचारीहरूलाई बोनस बापत छुट्याउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै प्रतष्ठानले कुनै एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफा नरिधारण गर्दा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ बमोजमि कायम हुन आउने खुद आयबाट देहायको रकम समेत कट्टा गर्नु पर्छ:- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (ख) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजमि बढी वतिरण भए जतबोनसको रकम । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट छुट्याउनु पर्ने बोनसको प्रतशित तोकिए बमोजमि हुनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (३क) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको सम्बर्द्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतष्ठानले बोनस वतिरण गर्न पाउने छैन । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (३ख) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतष्ठानले देहायको अवस्थामा मात्र बोनस वतिरण गर्न पाउनेछ:- । (क) प्रोद्भावी आधार (एकरुअल बेससि) मा खर्च लेखिएको रकम अर्को आर्थिक वर्षभित्र तरिसिकेको हुनुपर्ने, । (ख) हरेक आर्थिक वर्षको सम्भावति दायित्व (कन्टन्जेन्ट लायबिलिटिजि) बापतको रकम यकनि गर्ने र त्यसरी । यकनि हुन आएको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरेको हुनुपर्ने, । (ग) नेपाल सरकारसँग वा नेपाल सरकार जमानत बसी कुनै ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण रकम ऋण लैदाको बखत गरेको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी तालिका बमोजमि चुक्ता गरसिकेको हुनुपर्ने । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (३ग) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीमा उल्लेख भएका कुरा बाहेक बोनस वतिरण सम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले नरिणय गरे बमोजमि हुनेछ । (४) चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ६. बोनस पाउने अवस्था: (१) कुनै एक आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जति अवधिको आधा अवधिकाम गर्ने कर्मचारीले यस ऐनबमोजमि बोनस पाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर क्याजुयल वा बदलीमा काम गर्ने कर्मचारीले बोनस पाउने छैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको अवधि पिन कर्मचारीले काम गरेको अवधिमि गणना गरिनेछ:- । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) कुनै कबुलियतबमोजमि वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । शर्म ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजमि जगेडामा रहेको अवधि । (ख) कुनै प्रकारको तलबी बदिमा बसेको अवधि, । (ग) प्रतष्ठानको कामको सलिसलामा दुर्घटनामा परी अशक्त रहेको अवधि । ७. बोनस बापत पाउने रकम र त्यसको नरिधारण: (१) कुनै कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा पाउन सक्ने बोनस रकमको प्रतशित व्यवस्थापकले उपदफा (२) बमोजमि नरिधारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कर्मचारीले पाउने बोनस रकमको प्रतशित नरिधारण गर्दा प्रतष्ठानमा जुन आर्थिक वर्षको नमितित बोनस वतिरण गर्नका लागि रकम छुट्याइएको हो सो रकमलाई एक सय अड्कले गुणन गर्दा नसिकने गुणन फलको अड्कलाई त्यस्तो आर्थिक वर्षमा बोनस पाउने ठहरएका कर्मचारीहरूले पाएको कुल तलब वा ज्याला रकमको अड्कले भाग गरी नसिकने भाग फलको अड्कलाई बोनसको प्रतशित मान्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले पाउने बोनस देहायको रकमभन्दा बढी हुने छैन:- ।

(क) नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारशिरमिको दोब्बरसम्म मासिक तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो आठ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम, । (ख) खण्ड (क) भन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो छ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजमि पाउने न्यूनतम बोनस रकम खण्ड (क) बमोजमिको अधिकतम बोनस रकमभन्दा कम हुने छैन । ८. बोनस पाउनमा प्रतबिन्ध: दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै काम कुरा गरे बापत सजाय पाएको वा सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कर्मचारीले चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । यस ऐनबमोजमि बोनस पाउन सक्ने छैन:- । तर, त्यस्तो सजाय हुने कुनै काम कुरा गर्नु अघिको अवधिको नमितित पाउने भएको बोनसको हकमा भने यस दफाले कुनै प्रतकिल प्रभाव पारेको मानिनेछैन । (क) चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रतष्ठानको सम्पत्ति चोरेको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुर्याएमा, । (ख) अवैध हडताल गरेमा वा त्यस्तो हडताल गर्न अरूलाई प्रोत्साहति गरेमा, । (ग) हुलदङ्गा गरेमा वा अनुशासन तोड्ने काम गरेमा । ९. बोनसको कसिमि र सो वतिरण गर्ने अवधि: (१) यस ऐनबमोजमि वतिरण गरिने बोनस नगदको रूपमा दनि पर्छ । (२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वतिरण गर्नुपर्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र बोनस वतिरण गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरी कुनै व्यवस्थापकले शर्म कार्यालय समक्ष चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । नविदन गरेमा कारण मुनासबि ठहरे शर्म कार्यालयले बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाइ दनि गरी वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृतदिनि सक्नेछ । १०. वारेस वा परवारका सदस्यहरूलाई बोनस दनि: (१) बोनस लनि आफू उपस्थिति हुन नसक्ने कर्मचारीले आफूले पाउने बोनस लनि कुनै व्यक्तिलाई मज्जुरीनामा दिई पठाउन सक्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (२) कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा नजिले पाउने बोनस नजिद्वारा कसैलाई इच्छाइएको भए सोही व्यक्तिले र त्यसरी कसैलाई इच्छाएको नभएमा वा इच्छाएको व्यक्तिको पनइच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनु भन्दा पहिले नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने अपुताली सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको हकवालाले पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वतिरण वरिण भएको बोनसको सम्बन्धमा

चर्चित नबुझ्ने व्यक्ति सौ वतिरण भएको मतिलि पैतीस दनिभत्तिर चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । शर्म अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तो चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । शर्म अदालतको नरिणय अन्तमि हुनेछ । ११. पेश्की स्वरूप बोनस वतिरण गर्न सक्नि: (१) कुनै प्रतष्ठितानले वासलात तथा नाफा नोकसानिको वतिरण दफा ४ को उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभत्तिर पठाउन नसकेको वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोकसानिको वतिरणको सम्बन्धमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

सम्बन्धति शर्म कार्यालयले कैफयित तलब र जाँच गरेको कारणले दफा ९ बमोजमिको अवधभत्तिर बोनस वतिरण हुन नसकेमा त्यस्तो प्रतष्ठितानको व्यवस्थापकले मोटामोटी हिसाब गरी हुन आउने खुद मुनाफाको कम्तीमा पाँचप्रतशित बोनस बाँड्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वतिरण गरेको बोनसको रकम पछिवासलात तथा नाफा नोकसानिको वतिरण तयार भए पछिवा अन्तमि टुङ्गो लागेपछि बोनस वापत वतिरण गर्न ठहरएको रकमभन्दा कम रकम वतिरण भएको रहेछ भने जे जतकिम रकम वतिरण भएको हो सो बराबरको रकमलाई दामासाहीले हिसाब गरी पुनः कर्मचारीहरूलाई वतिरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बोनस वापत वतिरण गर्न ठहरएको रकमभन्दा बढी बोनस वतिरण भएको रहेछ भने जे जतबिढी बोनस वतिरण भएको हो सो रकमलाई अर्को आर्थिक वर्षमा सोधभर्ना गर्न सक्निछ । १२. बोनसको कटौती: कुनै आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जतदिनि काम नगर्ने कर्मचारीले पाउने बोनसको हकमा दफा ६ को अधीनमा रही त्यसरी काम नगरेको दनिको अनुपातमा हुने जतबोनस रकम कटौती गरी बाँकी रकम पाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२क. गैरकानुनी हडताल अवधिको बोनस: कुनै कर्मचारीले कारखाना वा प्रतष्ठितानमा गैर कानुनी हडताल गरेमा सो गैरकानुनी हडताल गरेको दनिको बोनस समानुपातकि हिसाबले कटाई बाँकी दनिहरूको मात्र बोनस पाउनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । १३. कल्याणकारी कोष: (१) दफा ५ बमोजमि बोनस वापत छुट्याइएको रकम मध्येबाट बोनस वतिरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये सत्तरी प्रतशित रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी तीस प्रतशित प्रतष्ठितानको कर्मचारी हक हतिको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरनिछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतष्ठितानले दफा ५ बमोजमि बोनस वापत छुट्याइएको रकम मध्येबाट बोनस वतिरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकम मध्ये बीस प्रतशित रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रचलति कानून बमोजमि । स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी असी प्रतशित रकम प्रतष्ठितानको हकहतिको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कल्याणकारी कोषहरूको सञ्चालन कर्मचारीको सहभागिता रहने गरी तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. वतिरण शर्म वभागमा पठाउनु पर्ने: बोनस वतिरण गर्ने काम समाप्त भएको सात दनिभत्तिर प्रत्येक कारखाना र प्रतष्ठितानको व्यवस्थापकले तोकिए बमोजमिको ढाँचाको फाराममा शर्म कार्यालयमा वतिरण पठाउनु पर्छ । १५. अभलिख र स्याहा श्रेस्ता राख्ने: यस ऐनबमोजमि वतिरण गरेको बोनसको अभलिख र सोसम्बन्धी अन्य स्याहा श्रेस्ता तोकिए बमोजमि राख्नु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति ।

१६. बोनससम्बन्धी विवादको समाधान: (१) यस ऐन बमोजमि वतिरण गरनि बोनसको वषियलाई लिएर कर्मचारी र व्यवस्थापकको बीच कुनै विवाद उठेमा शर्म कार्यालयले दुवै पक्ष राखी वार्ताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वार्ताद्वारा विवाद समाधान हुन नसकेमा शर्म कार्यालयले सम्बन्धति प्रतष्ठितान र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कागजात तथा स्याहा श्रेस्ता पेश गर्न लगाई त्यसको आधारमा नरिणय गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि शर्म कार्यालयले गरेको नरिणय उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले सोको सूचना पाएको मतिलि ३५ दनिभत्तिर शर्म अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र शर्म अदालतले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । १७. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । १८. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । १९. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । २०. सजाय: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई शर्म वभागले पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । २१. पुनरावेदन: यस ऐनको दफा २० बमोजमि शर्म वभागले जरिवाना गर्ने गरी दिएको आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले सोको सूचना पाएको मतिलि पैतीस दनिभत्तिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २२. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । २३. व्यवस्थापकको दायित्व: कुनै प्रतष्ठितानलाई चौथो संशोधनद्वारा झकििएको । यस ऐनबमोजमि सजाय हुने कुनै कसुरमा त्यस्तो कसुर हुँदाको अवस्थामा त्यस्तो प्रतष्ठितान चौथो संशोधनद्वारा झकििएको । को व्यवस्थापकको हैसियतले काम गरी रहेको व्यक्तियस ऐन बमोजमिको सजायको भागी हुनेछ । तर, आफ्नो जानकारी वा मज्जुरी बिना त्यस्तो कसुर भएको हो भनि प्रमाणति गर्ने व्यवस्थापक यस दफाबमोजमि सजायको भागी हुने छैन । २४. असल नयितले गरेको कामको बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि असल नयित लई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर कुनै कानुनी कारबाही चलाउन सक्नि छैन । २५. बाधा अडकाउ फुकाउने नेपाल सरकारको अधिकार: यो ऐन कार्यान्वति गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा सो बाधा अडकाउ फुकाउनको लागि यस ऐनको उद्देश्यमा प्रतकुल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी आवश्यक आदेश निकाल्न सक्नेछ । २६. चौथो संशोधनद्वारा खारेज । २७. नयिम

बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । २८. बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जतकिरामा सोही बमोजमि र अरूमा प्रचलति नेपाल कानुनबमोजमि हुनेछ ।